

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2466/2537

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง อุษา พรหม จรรยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88, มาตรา 172, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องเรียกเงินที่จำเลยเบิกเกินบัญชี โดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์ และตกลงว่าในกรณีเงินฝากคงเหลือในบัญชีดังกล่าวของจำเลยไม่พอจ่าย หากโจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนแล้ว จำเลยยอมชำระเงินจำนวนที่เบิกเกินบัญชีคืนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย โดยส่งคำขอเปิดบัญชีและหลักฐานการหักทอนบัญชีมาพร้อมคำฟ้องนั้น เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว ส่วนข้อที่ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์เมื่อใด มูลหนี้เกี่ยวกับอะไรและที่มาของมูลหนี้นั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถจะสืบได้ในชั้นพิจารณา จำเลยยื่นเช็คและใบคืนเช็คมาทำฎีกาเพื่อสนับสนุนข้อฎีกาของจำเลยที่ว่าไม่เคยทำข้อตกลงบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์ โดยจำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุเช็คกับใบคืนเช็คดังกล่าวเป็นพยาน และไม่ได้นำสืบไว้ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น จึงรับฟังเช็คและใบคืนเช็คดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ จำเลยฎีกาว่า โจทก์อนุมัติจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายจากบัญชีของจำเลยโดยประมาทเลินเล่อ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยโดยจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยก

ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์สาขาสำเพ็ง ตกลง
ให้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดินสะพัดต่อกันและในกรณีที่โจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินเกินจาก
เงินคงเหลือในบัญชีจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยของเงินจำนวนที่เบิกเกินบัญชีแก่โจทก์ใน
อัตราร้อยละ 18 ต่อปี หรืออัตราสูงสุดตามกฎหมายตามประเพณีการค้าของธนาคาร
เมื่อโจทก์คิดหักทอนบัญชีเพียงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 ปรากฏว่าจำเลยเป็นลูกหนี้
เบิกเงินเกินบัญชีอยู่กับโจทก์เป็นเงิน 712,090.70 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลย
เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 963,175.83 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปีของต้นเงิน 712,090.70 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสราย
วันกับโจทก์ แต่ไม่เคยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดกับ
โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลย จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตาม
ฟ้องและจำเลยหยุดใช้บัญชีดังกล่าวตั้งแต่ปี 2528 จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือทวงหนี้
จากโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 712,090.70 บาทให้โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2529
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลยที่เบิกเงินเกินบัญชีไปตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันการที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์เมื่อใด บัญชีเลขที่เท่าใด และตกลงว่าในกรณีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยไม่พอจ่าย หากโจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนแล้ว จำเลยยอมผูกพันตนที่จะต้องชำระเงินจำนวนที่เบิกเกินบัญชีคืนให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ทั้งส่งคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและหลักฐานการหักถอนบัญชีมาพร้อมกับคำฟ้องจึงเป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ฟ้องโจทก์หาเคลือบคลุมไม่ ส่วนข้อที่ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์เมื่อใด มูลหนี้เกี่ยวกับอะไร และที่มาของมูลหนี้ นั้นเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถจะสืบในชั้นพิจารณาได้ หากจำต้องบรรยายไว้ในคำฟ้องไม่ส่วนที่จำเลยอ้างว่า จำเลยเคยส่งจ่ายเช็คธนาคารโจทก์สาขาสำเพ็งบัญชีเดียวกับที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ จำนวนเงิน 100,000 บาทแต่โจทก์ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยยื่นเช็คและใบคืนเช็คมาทำฎีกาด้วยเพื่อสนับสนุนให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้มีข้อตกลงบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์นั้น จำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุเช็คและใบคืนเช็คดังกล่าวเป็นพยาน และไม่ได้นำสืบไว้ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทำสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์โดยมีข้อตกลงให้เป็นบัญชีเดินสะพัดอันเป็นข้อตกลงเบิกเงินเกินบัญชี

ที่จำเลยฎีกาว่า การที่โจทก์โอนมัติจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายเงินจำนวน 500,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.12 เป็นความประมาทเลินเล่อของโจทก์ เป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในต้นเงินดังกล่าวรวมทั้งดอกเบี้ยนั้น จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในข้อนี้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ